



Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 14:00-16:01 (paus 15.09-15.20 före § 2)

Paragrafer §§ 1-17

Beslutande ledamöter Claes Nordmark (S), Ordförande J (Voteringen avser § 11)
Tobias Sundberg (M) N
Beatrice Öman (S), 2:e vice ordförande J
Johan Lund (S) J
Lars-Åke Vikström (SD) N
Lena Goldkuhl (S) J
Anders Pettersson (BA) J
Fredrik Lovag (S) Ej närvarande
Astrid Sundström Lindström (C) J
Margit H Dyrander (S) J
Leif Pettersson (S) J
Bernt Drugge (SD) N
Conny Sundkvist (V) N
Sead Maglic (SJVP), 1:e vice ordförande J
Peter Kristoffersson Lomakka (M) N

Kathrin Isaksson (S) J

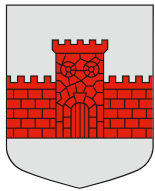
Närvarande ersättare Rigmor Åström (M)
Glenn Blom (S)
Daniel Rönnbäck (M) Ej närvarande
Lena Pantzare (S)
Robert Lund (SD)
Lennart Synnergren (S)
Suzanne Thörnäs (BA)
Eivy Blomdahl (S)
Matilda Lundström (C)
Paul Holmgren (S)
Jolina Gustafsson (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Kenneth Backgård (SJVP)
Emma Snellman (KD) Ej närvarande

Övriga närvarande Fullmäktiges presidium: ordförande Leif Nordström, 1 vice ordförande Maria von Schantz (M), 2 vice ordförande Lena Nilsson. Kommunchef Magnus Åkerlund, näringslivschef Mats Berg, ekonomichef Agneta Bergbom, kommunsekreterare Ingelina Edström samt övriga under § 1 Informationer

Protokollet är digitalt justerat av

Claes Nordmark (S), ordförande
Lars-Åke Vikström (SD), justerare
Ingelina Edström, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



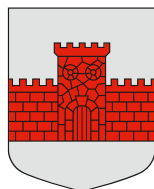
**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-02-19

Sida
2 (35)

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 1	Informationer.....	4
§ 2	Revidering av Riktlinjer för ekonomistyrning.....	5
§ 3	Omfördelning av driftram Trygghets- och säkerhetscentral	7
§ 4	Socialnämnden med begäran om extra budgettillskott för kostnadsökningar som står utanför socialnämndens kontroll och inte täcks av demografimodellens tillskott.....	8
§ 5	Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Äldreboende	11
§ 6	Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Hjälp i hemmet.....	12
§ 7	Antagande av Kommungemensam informationshanteringsplan - stödjande processer.....	13
§ 8	Yttrande över kommunrevisorernas granskning av tillgänglighet och service i Bodens kommun	15
§ 9	Yttrande över kommunrevisionens granskning av upphandling och inköp i Bodens kommun.....	18
§ 10	Återrapportering av uppdrag från Kommunstyrelsen om att upprätta en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet.....	20
§ 11	Avsiktsförklaring mellan Bodens kommun och WF förvaltning AB gällande marköverlåtelse	22
§ 12	Förvärv av tomträtten till fastigheten Boden Svartbyn 5:81	25
§ 13	Godkännande av avtal avseende Tekniskt vatten i Boden AB samt försäljning av fastighet till bolaget	27
§ 14	Verksamhetsberättelse 2023, Kommunstyrelsen	31
§ 15	Anmälda delegationsbeslut 2024-02-19	33
§ 16	Anmälda ärenden 2024-02-19.....	34
§ 17	Delgivning av allmänna ärenden i sin helhet	35



Kommunstyrelsen

§ 1 Informationer

KS-2024-00119

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationerna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande informationer lämnas

- * Föreordnade områden (miljöinspektör Malin Svensson).
- * Vattenförvaltning - rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022–2027 (kontrollingenjör Helene Eriksson och miljöstrateg Emilia Björkemyr).
- * § 7 Antagande av Kommungemensam informationshanteringsplan - stödjande processer (verksamhetsutvecklare Helena Thun).
- * Kommunchefens och näringslivschefens rapport (kommunchef Magnus Åkerlund och näringslivschef Mats Berg).
- * Kommande möte med Kommunfullmäktige (Kommunfullmäktiges ordförande Leif Nordström (S)).
- * Finansrapporter för december 2023 och januari 2024 (skriftlig information).

Beslutsunderlag

Återrapportering till Vattenmyndigheten

Kommunchefens rapport februari 2024

Finansrapport januari 2024

Finansrapport december 2023

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunstyrelsen

§ 2 Revidering av Riktlinjer för ekonomistyrning

KS-2023-01058

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade Riktlinjer för ekonomistyrning som omfattar ny hantering av över- och underskottsfond (ÖUF), avyttring av materiella anläggningstillgångar samt fåtal övriga mindre justeringar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reviderad över- och underskottsfond gäller från räkenskapsåret 2024 samt att nuvarande fonder nollställs.

Beskrivning av ärendet

Över- och underskottsfond

Dagens regelverk för hantering av över- och underskott på driften infördes från räkenskapsåret 2012, kf 2012-05-21 § 51. Syftet var att få ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande samt möjlighet till utjämning av det ekonomiska resultatet mellan olika år och därigenom kunna fördela resultatvariationer över åren.

Under åren som gått har det varit svårt att hålla följsamhet till modellen och behov har setts av att skapa ett nytt/reviderat regelverk som är tydligare, mer likvärdigt och fokuserar på analys i ett tidigare skede.

I nuvarande regelverk finns verksamheter som inte överförs till ÖUF. Det är KS och KF pott för oförutsedda avgifter, EU-projekt, bostadsanpassningsbidrag, ekonomiskt bistånd och självriskkostnaden mellan 2-5 prisbasbelopp för vattenskadorna i fastigheter. I det reviderade förslaget till regelverk stryks de tre sistnämnda och stället kan nämnd begära undantag hos fullmäktige från att över/underskott medtas till ÖUF med hänsyn till poster av engångskaraktär. Motivering och analys till orsaker ska lämnas. Att undantagsposter begränsas skapar en mer likvärdig ekonomistyrning och att nämnderna/styrelsen själva motiverar eventuella avsteg stärker analysen.

Nuvarande regelverk anger att ackumulerade överskott som överstiger 4 % av nästa års ram i strategisk plan utgår och ackumulerade underskott som överstiger 4 % inarbetas inom 3 år. I det reviderade förslaget till regelverk görs en ändring till 2 % av nästa års ram i strategisk plan vilket halverar summan för återställande och nämnderna/styrelsen kommer åt avvikelserna i ett tidigare skede.

I det reviderade förslaget har även mindre förtydliganden gjorts i syfte att skapa ett tydligare och mer lätthanterligt regelverk.

Avyttring av materiella anläggningstillgångar



Kommunstyrelsen

20231218 KF §200 togs beslut att inrätta intern återbruksbank för kontorsinventarier.

I de aktuella ekonomiska riktlinjerna står det skrivet att maskiner och inventarier som av verksamhetsansvarig bedöms sakna värde i verksamheten får avyttras. I första hand ska de erbjudas den egna förvaltningen och i andra hand till övriga förvaltningar. Därefter kan inventarierna erbjudas till offentlig försäljning.

I det reviderade förslaget har detta ändrats till att inventarier som understiger ett prisbasbelopp i första hand erbjuds kommunens interna återbruksbank. Eventuellt kvarvarande bokfört värde skrivs av vid överlåtelsen. Inventarier som överstiger ett prisbasbelopp kan antingen erbjudas den kommunala återbruksbanken eller till offentlig försäljning. Det reviderade förslaget förtydligar även återbruksbankens ansvar för bortforsling samt bedömning om inventarierna ska vidare inom kommunen via "Bodenblocket", kasseras eller i ett senare skede överlämnas till kommunens återvinningsmarknad.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 2

Tjänsteskrivelse 2024-01-19

Reviderade riktlinjer ekonomistyrning

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 3 Omfördelning av driftram Trygghets- och säkerhetscentral

KS-2024-00054

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela nämnder/styrelser befintliga driftramar enligt nedanstående förslag from 2024-01-01.

Förslag på omfördelning av ramar (tkr)

2024

SOC 406

KS -406

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt (KS 2023/00473) att omfördela befintliga driftramar med anledning av driftsättningen av Trygghets- och säkerhetscentralen (TSC) från 2023-07-01.

I samband med att ramarna omfördelades överfördes även ansvaret för larm och tjänster till TSC. En del av ramen som omfördelades mellan SOC och KS innefattade kostnader för nattkameror. Den verksamheten har inte övertagits av TSC utan hanteras fortfarande inom SOC därav förslås den del av ramen återföras till SOC.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 3

Tjänsteskrivelse 2024-01-18

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 4 Socialnämnden med begäran om extra budgettillskott för kostnadsökningar som står utanför socialnämndens kontroll och inte täcks av demografimodellens tillskott
KS-2023-00992

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens driftram med 18,4 mkr från 2024 och framåt för att hantera volymökningar kopplat till demografi. Tillskottet anvisas ur resultatet och erhålls via tilläggsanslag 2024. Från 2025 och framåt räknas tillskottet in i strategisk plan 2025-2027.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att i budgetförutsättningarna för 2025-2027 redovisa de tidsmässiga effekterna av det pågående arbetet med att sänka nettokostnadsavvikelsen för att i samband med beslut om strategisk plan 2025-2027 ta ställning till ett eventuellt tillfälligt tillskott som sedan trappas ned i takt med att effekterna av arbetet uppnås.

Reservationer

Tobias Sundberg (M) och Peter Kristoffersson Lomakka (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har 2023-11-21, § 147, beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett extra budgettillskott om 18,4 mkr för kostnadsökningar som står utanför nämndens kontroll och som inte täcks av demografitillskott. Detta för att nämnden ska uppnå en ekonomi i balans. Man hänvisar till att stigande inflation påverkat hyresnivåerna på externt inhyrda lokaler kraftigt. Därutöver har kostnaden för avtalet med extern utförare av äldreboende ökat med cirka 1,8 mkr på grund av att platser utöver avtalad beläggningssgaranti behöver nyttjas. Inom personlig assistans har antalet ärenden med beslut från Försäkringskassan där brukaren valt kommunen som utförare ökat, vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 1,4 mkr. I övrigt hänvisas till ökade kostnader för fordon, textilier, inkontinenshjälpmedel, Time Care-systemet, hemtjänst och hemsjukvård på cirka 6,25 mkr samt åtgärder som vidtagits med anledning av organisatorisk och social arbetsmiljö uppgående till cirka 3,6 mkr.

Socialnämndens budgetunderskott har ökat från -29 mkr 2022 till -58,7 mkr enligt preliminärt bokslut för 2023. Underskottet har försämrats kraftigt i förhållande till oktoberprognosen där bedömningen var -31,3 mkr. En stor förklaring är att Socialstyrelsen sent under året ändrat villkoren för några av statsbidragen så att 13,6 mkr ska intäktsredovisas år 2024 i stället för 2023. I



Kommunstyrelsen

den tilldelade ramen för 2023 har nämnden haft ett tillskott för demografi på 21,8 mkr vilket låg knappt 3 mkr under vad demografimodellen visade. Samtidigt har den sista nedtrappningen av den tillfälliga utökningen på 30 mkr från år 2020 verkställts med ett avdrag på -10 mkr. Inom nämnden pågår ett arbete för att minska nettokostnadsavvikelsen och därmed en sänkt kostnadsnivå i verksamheten.

I ramen för 2024 har nämnden ett tillskott för ökade demografiska behov på 14,5 mkr, vilket ligger knappt 7 mkr under det som demografimodellen visar. De tillskott som nämnden erhållit för demografi från 2019 och framåt understiger det som demografimodellen visar med totalt 28 mkr.

Ekonomiavdelningen föreslår att socialnämnden erhåller den begärda ramutökningen på 18,4 mkr från 2024 och framåt för att hantera volymökningar kopplat till demografi. Med nuvarande kostnadsnivå och de förslag som finns i verksamhetsplanen finns en stor risk för att nämnden, även efter tillskottet, redovisar ett större underskott för 2024. Avgörande för vilket utfall det blir är hur arbetet med nettokostnadsavvikelsen går framåt och när effekterna uppnås tidsmässigt. Nämnden föreslås därför få i uppdrag att i budgetförutsättningarna för 2025-2027 redovisa hur arbetet med sänkt nettokostnadsavvikelse fortlöper innan ställning tas till ett eventuellt tillfälligt tillskott som sedan trappas ned i takt med att effekterna av arbetet med nettokostnadsavvikelsen uppnås.

Beredningens förslag:

1. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens driftram med 18,4 mkr från 2024 och framåt för att hantera volymökningar kopplat till demografi. Tillskottet anvisas ur resultatet och erhålls via tilläggsanslag 2024. Från 2025 och framåt räknas tillskottet in i strategisk plan 2025-2027.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att i budgetförutsättningarna för 2025-2027 redovisa de tidsmässiga effekterna av det pågående arbetet med att sänka nettokostnadsavvikelsen för att i samband med beslut om strategisk plan 2025-2027 ta ställning till ett eventuellt tillfälligt tillskott som sedan trappas ned i takt med att effekterna av arbetet uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-05 § 4 att lämna ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Claes Nordmark (S), Conny Sundkvist (V) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Tobias Sundberg (M) yrkar avslag till beredningens förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Tobias Sundbergs (M) yrkande mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 4

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen 2024-01-23

Socialnämndens beslut från 2023-11-21, § 147

Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen 2023-11-16

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 5 Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Äldreboende

KS-2023-01039

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 – Äldreboende.

Beskrivning av ärendet

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Senaste översynen av avgifter och regler för vård och omsorg i äldreboende genomfördes 2019.

Höjningarna sker baserat på kostnadsökningar. I övrigt så höjs maxtaxan enligt regeringens beslut om prisbasbeloppet som i sin tur reglerar maxtaxan i socialtjänstlagen.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) bifall avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 5

Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-12-12 § 172

Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen 2023-11-16

Broschyr 2024 - Avgifter och regler för vård och omsorg - Äldreboende

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 6 Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Hjälp i hemmet

KS-2023-01040

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Hjälp i hemmet.

Beskrivning av ärendet

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Senaste översynen av avgifter och regler för vård och omsorg i hemmet genomfördes 2019.

Avgifterna höjs bortsett vad gäller sänkningen av avgiften för hemtjänst 6-24 timmar, vilken beror på att en tredje avgiftsnivå införs. I nuläget är det maxtaxa direkt från 6 e timmen per månad. Nu sker en återgång till en struktur på hemtjänstavgiften som motsvarar den som finns i våra grannkommuner. Förutom att instegsavgiften höjs. I övrigt så sker höjningarna baserat på kostnadsökningar. I övrigt så höjs maxtaxan enligt regeringens beslut om prisbasbeloppet som i sin tur reglerar maxtaxan i socialtjänstlagen.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 6

Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-12-12 § 171

Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen 2023-11-16

Broschyr 2024 - Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 - Hjälp i hemmet

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 7 Antagande av Kommungemensam
informationshanteringsplan - stödjande processer**

KS-2024-00023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar den kommungemensamma informationshanteringsplanen för stödprocesser enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om en övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning. Detta innebär att alla verksamhetsprocesser och de informationstyper som inkommer och upprättas inom en specifik arbetsprocess ska kartläggas.

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2022 om en övergång till digital arkivering, vilket ställer nya krav på hanteringen och redovisningen av informationsbeståndet i samtliga verksamheter. En enhetlig hantering är en förutsättning för att använda gemensamma administrativa resurser effektivt och fullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om kommungemensamma informationshanteringsplaner för styrande och stödjande verksamhetsprocesser.

Det aktuella beslutet är ett beslut av flera i den stegvisa övergången till verksamhetsbaserad informationsredovisning, som sker i tre faser:

Del 1 - Styrande processer (fastställdes 2023)

Del 2 - Stödprocesser

Del 3 - Nämndernas kärnverksamhet

Del 1 och del 2 beslutas av kommunstyrelsen enligt delegation från fullmäktige. Del 3 omfattar informationshanteringsplaner för nämndernas kärnverksamheter och ska beslutas av respektive nämnd efter samråd med arkivmyndigheten. Den nya modellen innebär att nämnderna ska följa de kommungemensamma informationshanteringsplanerna och fatta egna beslut endast för hanteringen av de informationstyper som hör till deras kärnverksamhetsprocesser.

Informationshanteringsplanen för stödprocesser omfattar följande verksamhetsområden:

- * Informationsförvaltning
- * IT
- * HR/Personal



Kommunstyrelsen

- * Ekonomi
- * Inköp och avtal
- * Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
- * Hantera inventarier och fordon
- * Kris och säkerhet
- * Kommunikation och marknadsföring
- * Övrigt förvaltningsstöd

Informationshanteringsplanen utgör en del av kommunen informationsredovisning enligt kraven på (arkivlagen). Den utgör ett gallringsbeslut för de informationstyper som tas upp i informationshanteringsplanerna. Förutom formella gallringsbeslut, som anges i kolumnen Bevaras/gallras, ger planen bindande anvisningar om hur informationstyper ska registreras, hanteras och förvaras under bevarandetiden. Anmärkningskolumnen är till för att förtydliga hanteringen och kan kompletteras av kommunarkivarie i samråd med förvaltningen.

Beslutet omfattar de nämnda informationstyper hos kommunens alla myndigheter om de nämnda informationstyperna förekommer i myndighetens verksamhet.

Beslutsunderlag

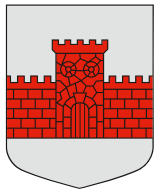
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 7

Tjänsteskrivelse 2024-01-04

Informationshanteringsplan - stödprocesser i Bodens kommun

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunstyrelsen

§ 8 Yttrande över kommunrevisorernas granskning av tillgänglighet och service i Bodens kommun

KS-2023-00590

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen att omhänderta Kommunrevisionens rekommendationer.
2. Uppdraget redovisas i verksamhetsberättelsen för helåret.

Reservationer

Conny Sundkvist (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

KPMG har av Bodens kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens tillgänglighet och service. Uppdraget avser 2023 års revision.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service mot allmänheten där mötet bygger på ett gott bemötande.

Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur, - och fritids- och ungdomsnämnden delvis bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service mot allmänheten.

Det finns riktlinjer och mål för service och tillgänglighet. Kommunen har en Medborgarservice som vägleder medborgare i kontakten med kommunen samt har utvecklat digitala tjänster på kommunens hemsida. Revisionen bedömer dock att det finns utvecklingsområden gällande bland annat uppdatering av riktlinjer där mål inte överensstämmer samt fortsätta utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten genom olika anpassningar för att möta medborgarnas olika förutsättningar. Vidare visar genomförda stickprover att kommunen brister i svarstider avseende e-post.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnder att:

- * Tillse att både styrande och stödjande dokument inom tillgänglighet och serviceskyldigheten samlas i ett gemensamt styrande dokument.
- * Säkerställa att riktlinjer och mål är uppdaterade och i linje med kommunens mål samt gällande lag.
- * Säkerställa att iakttaga brister i bland annat redogörelsen för tillgänglighet hanteras för att öka tillgängligheten.



Kommunstyrelsen

* Tillse att det finns en hel digital kedja för e-tjänster.

* Tillse att utvärdering av e-tjänster ur ett tillgänglighets- och serviceperspektiv genomförs.

Revisorerna rekommenderar även kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden att:

* Säkerställa att riktlinje för e-posthantering efterlevs.

Kommunstyrelsen håller med revisorerna om att det finns behov av att uppdatera och se över styrande och stödjande dokument inom tillgänglighet och serviceskyldigheten- hur dessa förhåller sig till varandra och om dokument kan samordnas.

Utvecklingsområden för att öka självbetjäning och tillgänglighet, såsom e-tjänster på andra språk än svenska samt integrationer med relevanta ärendesystem, behöver också ses över. I översynen inkluderas former för uppföljning.

Kommunstyrelsen avser att genomföra informationsinsatser för samtliga verksamheter inom kommunen för att upprätthålla efterlevnad av Policy för e-posthantering. Detta följs lämpligen upp inom det systematiska internkontrollarbetet.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar att ordet omhänderta i beslutspunkt 1 i arbetsutskottets förslag byts ut mot ordet genomföra.

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Conny Sundkvists (V) yrkande mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

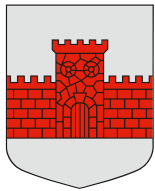
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 8

Tjänsteskrivelse 2024-01-18

Begäran och svar om anstånd med yttrande

Revisionsrapport Tillgänglighet och service i Bodens kommun



Kommunstyrelsen

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet och
Ekonomiavdelningen)

Kommunrevisionen



Kommunstyrelsen

§ 9 Yttrande över kommunrevisionens granskning av upphandling och inköp i Bodens kommun

KS-2023-00549

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen anser att revisorernas rekommendationer i huvudsak ligger i linje med det förbättringsarbete som redan pågår.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare med de rekommendationer som finns i revisionsrapporten och redovisa arbetet som genomförs i verksamhetsberättelsen för helåret.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens upphandling och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens upphandlingsfunktion är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kommunens verksamheter. Granskningen syftar också till att bedöma om rutiner och processer i rimlig utsträckning säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunens egna styrdokument på området följs.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunens upphandlingsfunktion är organiserad så att uppgiften att utveckla och tillhandahålla en effektiv upphandlingsprocess, vid granskningstillfället är möjlig. Behov finns dock att stärka den interna kontrollen och uppföljningen av avtal ytterligare.

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:

- * tillse en ändamålsenlig implementering av det systemstöd som bland annat syftar till att följa upp kommunens avtals- och leverantörstrohet.
- * säkerställa att avtalsuppföljning sker på ett strukturerat och systematiskt sätt.
- * säkerställa att gällande delegationsordningar är tydliga kring vad som gäller avseende beslut om upphandling och inköp (gäller även övriga nämnder).

Kommunledningsförvaltningen anser att revisorernas rekommendationer i huvudsak ligger i linje med det förbättringsarbete som redan pågår.

Avtalsuppföljning genomförs idag via det interna kontrollarbetet samt vid leverantörsdialoger och inför nya upphandlingar. Rutiner för hur avtalsuppföljning ska genomföras är under framtagande samt en plan inom vilka områden som avtalsuppföljning i första hand ska påbörjas. Arbeta pågår även med implementering av ett nytt avtalsuppföljningssystem.



Kommunstyrelsen

Ett arbete pågår med att se över och revidera kommunstyrelsens och övriga nämnders delegationsordningar inom samtliga områden där även inköp och upphandling ingår. I översynen kommer det bland annat att förtydligas vad som likställs med verkställighet vid direktupphandling.

En av rekommendationerna är att tillse att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande lagregler. De riktlinjer och rutiner som finns syftar till att säkerställa att de direktupphandlingar där dokumentationsplikt föreligger genomförs av inköps- och upphandlingsenheten för att gällande lagkrav ska uppfyllas. Arbete pågår kontinuerligt med att sprida information till verksamheterna om vad som gäller.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar till kommunrevisionen och att styrelsen följer upp arbetet med revisionens rekommendationer i kommande verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 9

Tjänsteskrivelse 2024-01-15

Revisionsrapport om granskning av upphandling och inköp.

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Ekonomiavdelningen)

Kommunrevisionen



Kommunstyrelsen

§ 10 Återrapportering av uppdrag från Kommunstyrelsen om att upprätta en skrivelse till regeringen om att anmälningssplikt inte bör införas i kommunal verksamhet

KS-2023-01068

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar bifogad skrivelse till regeringen genom justitieministern.
2. Alla ledamöter och ersättare som så önskar kan bifoga sin underskrift till skrivelsen.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Peter Kristoffersson Lomakka (M), Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-06 att bifalla ett nämndinitiativ gällande anmälningssplikt för personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Initiativet var inlämnat av Anders Pettersson (BA) och Conny Sundkvist (V).

Kommunledningsförvaltningen, som fått i uppdrag att bereda ärendet, hade i beredningen samrått med Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen överlämnade till Kommunstyrelsen att avgöra om Bodens kommuns ska lämna en skrivelse till Regeringen om att anmälningssplikt inte bör införas i kommunal verksamhet.

Som en följd av kommunstyrelsens beslut har förslag till skrivelse upprättats.

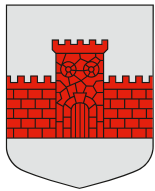
Yrkanden

Claes Nordmark (S), Conny Sundkvist (V), Astrid Sundström Lindström (C), Anders Pettersson (BA), Leif Pettersson (S), Sead Maglic (SJVP) och Beatrice Öman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Tobias Sundberg (M) och Lars-Åke Vikström (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Sundbergs (M) och Lars-Åke Vikströms (SD) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 10

Tjänsteskrivelse 2024-01-22

Skrivelse med synpunkter på pågående utredning om anmälningssplikt (Ju 2022:12)

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet)

Skrivelsen skickas till regeringen (Justitieministern)



Kommunstyrelsen

**§ 11 Avsiktsförklaring mellan Bodens kommun och WF
förvaltning AB gällande marköverlåtelse**

KS-2023-01081

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner bifogat villkorad avsiktsförklaring med WF Förvaltning AB, org.nr 556480-1891.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Peter Kristoffersson Lomakka (M) och Conny Sundkvist (V) lämnar en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet

Kommunen äger fastigheten Boden Svartbyn 8:59. Inom en del av den fastigheten har kommunen under en tid upplåtit mark för entreprenörsboende till H2GS ("Område 1").

I anslutning till Område 1 upplåter kommunen även mark på vilken vallar och andra skyddsåtgärder ska utföras för att begränsa störningar för omkringsliggande verksamheter och fastigheter ("Område 2"). Område 1 och Område 2 utgör tillsammans det markområde ("Markområdet") som anges i Bilaga 1.

Kommunen och WF Förvaltning AB (Wiksténs) har under en tid fört diskussion om en framtida försäljning av Markområdet när entreprenörsboendet tjänat sitt ändamål och arrendetiden har löpt ut.

Parterna har nu träffat en villkorad avsiktsförklaring, se bilaga.

Avsiktsförklaringen uttrycker parternas avsikt att närmare förhandla om överlåtelsen av Markområdet och ska utgöra grunden för de fortsatta förhandlingarna till dess att förhandlingarna har resulterat i ett överlåtelseavtal eller till dess att förhandlingarna har avbrutits.

Förhandlingstiden löper under den tid som arrendeavtalet är gällande.

Kommunen åtar sig att kontakta Wiksténs senast ett år före utgången av arrendeavtalet för att påbörja förhandlingar avseende överlåtelse av Markområdet.

Wiksténs avser, efter att överlåtelse av Markområdet har ägt rum, att nyttja Markområdet till hästrelaterad verksamhet och/eller hästnära boende.

Wiksténs ska vid sin utveckling av Markområdet i möjligaste mån ta tillvara de investeringar, i form av bl.a. hårdgjorda ytor, VA, etc, som utförts inom delar av Markområdet av Kommunen eller arrendatorn.

Utgångspunkten är att Parterna i framtiden ska ingå ett överlåtelseavtal eller markanvisningsavtal avseende Markområdet för att närmare reglera de



Kommunstyrelsen

faktiska förutsättningarna och villkoren för en sådan överlåtelse av Markområdet, inbegripet en prissättningsmekanism och andra därtill hörande frågor.

Kommunen förbinder sig att under förhandlingstiden inte förhandla med annan än Wiksténs avseende överlåtelse av Markområdet, eller delar därav.

Denna Avsiktsförklaring uttrycker enbart Parternas avsikt att ingå ett överlåtelseavtal såvitt avser Markområdet. Avsiktsförklaringen innebär därmed ingen skyldighet för Part att ingå överlåtelseavtal eller i förekommande fall markanvisningsavtal avseende del av eller hela Markområdet. Part är inte bunden vid markanvisningsavtalet eller överlåtelseavtalet innan Part undertecknat ett skriftligt kontrakt därom.

Beredningens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner bifogat villkorad avsiktsförklaring med WF Förvaltning AB, org.nr 556480-1891.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-05 § 11 att lämna ärendet utan yttrande.

Skriftlig reservation från Tobias Sundberg (M), Peter Kristoffersson Lomakka (M) och Conny Sundkvist (V):

Vi reserverar oss mot beslutet om Avsiktsförklaring mellan Bodens kommun och WF förvaltning AB gällande marköverlåtelse av fastigheten Svartbyn 8:59.

Vi gör detta då vår oro för eventuell otillåten påverkan ej har stillats efter våra frågor vid kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkanden

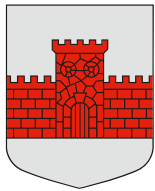
Leif Pettersson (S), Sead Maglic (SJVP) och Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till beredningens förslag.

Tobias Sundberg (M), Conny Sundkvist (V) och Lars-Åke Vikström (SD) yrkar att ärendet ska avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Tobias Sundbergs (M) med fleras yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Votering begärs och genomförs med utfallet tio röster för beredningens förslag och fem röster för att ärendet ska avslås. Hur var och en av ledamöterna röstat går att se på närvaroförteckningen.



Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 11

Tjänsteskrivelse 2024-01-28

Avsiktsförklaring inklusive bilaga

Översiktskarta

För kännedom

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen (avdelningen Fysisk planering)



Kommunstyrelsen

§ 12 Förvärv av tomträtten till fastigheten Boden Svartbyn 5:81

KS-2024-00063

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva tomträtten till fastigheten Boden Svartbyn 5:81 av Andreas Vainikainen samt Hanna Ölund för en köpeskilling uppgående till 2 900 000 kr.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpekontrakt och överenskommelse.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan- och exploateringschefen att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har under tidigt 1980-tal upplåtit fastigheter utefter Pilotvägen 2 – 12 med tomträtt för bostadsändamål. Tomträtten belägen på Pilotvägen 12 har haft återkommande problem med vatteninträngning i byggnadens källare. Den allmänna bedömningen är att byggnader med hänsyn till grundvattensituationen i området aldrig borde ha utförts med källare.

Frågor som under flera års tid har varit aktuella är vilken eller vilka orsakerna till problemen är samt även vem som har ansvaret för dessa.

Kommunen har redan i mitten av 1980-talet låtit utföra arbeten avseende anläggning för dränering av fastigheterna/tomträtterna inom området. Viss tveksamhet tycks vara om Pilotvägen 12 vid detta tillfälle anslöts till denna anläggning eller inte, eller om detta skett på ett korrekt sätt. Någon överenskommelse om ansvaret för fastighetens dränering i tomträttsupplåtelseavtalet eller i sidoavtal finns inte mellan kommunen och tomträttshavaren.

Nuvarande ägare har tillträtt tomträtten den 1 mars 2018 och redan samma månad gör tomträttsinnehavaren en skadeanmälan (vatten börjar tränga in i källaren i samband med snösmältning).

I oktober 2018 anför tomträttsinnehavaren att kommunens dagvattenledning/dräneringsrör är igenpluggad eller på grund av pumpstationen inte fungerar tillfredsställande. Vidare i oktober 2018 utför Anticimex besiktning som tyder på kraftigt tillflöde av grundvatten.

Under sommaren 2019 byter tomträttsinnehavaren ut och förstärker byggnadens dränering. I september 2019 framställer tomträttsinnehavaren krav på ersättning om drygt 700 000 kr till kommunen avseende åtgärder på byggnaden och ombudskostnader.



Kommunstyrelsen

Därefter har frågornas hantering avvaktat utredningar från kommunens försäkringsbolag Protector, som i januari 2022 meddelat att uppkomna skador inte omfattas av ansvarsförsäkringen. I huvudsak på grund av att man bedömer att skadan uppkommit är ett fel (dvs. avvikelse från avtal, vilket inte omfattas av försäkringen) och inte är en skada som uppstått på grund av kommunens vållande (vilket ansvar alltså inte grundas på avtal och därför skulle ha kunnat omfattas av försäkringen).

Mot bakgrund av att någon särskild överenskommelse om ansvaret för dräneringen på fastigheten inte föreligger mellan kommunen och tomträttshavaren, att kommunen tidigare har utfört anläggning för dräneringsåtgärder på fastigheterna i området och att vissa oklarheter finns beträffande den ledningsdragning som skett med avseende på fastigheten på Pilotvägen 12 samt avslutningsvis att det efter så lång tid är svårt att få full klarhet i frågorna, föreslås att kommunen förvärvar tomträtten. Detta för att undvika ytterligare och framtida krav med hänsyn till vattensituationen.

Bodens kommun och tomträttshavarna har mot den bakgrunden under en tid fört diskussion om ett kommunalt förvärv av tomträtten till fastigheten Svartbyn 5:81.

Parterna har nu träffat ett villkorat köpekontrakt, se bilaga. Överenskommen köpeskilling uppgår till 2 900 000 kr.

Mot redovisad bakgrund föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, att kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt och överenskommelse med Andreas Vainikainen samt Hanna Ölund.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 12

Tjänsteskrivelse 2024-01-28

Köpekontrakt

Överenskommelse

Översiktskarta

För kännedom

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen (avdelningen Fysisk planering)

Plan- och exploateringschefen och Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

§ 13 Godkännande av avtal avseende Tekniskt vatten i Boden AB samt försäljning av fastighet till bolaget
KS-2024-00043

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning i enlighet med genomförd upphandling
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniskt vatten i Boden AB org nr 559440–4427, försälja "Vattenfastigheten" med tillhörande uttagsrättigheter för en köpeskilling uppgående till 4 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att sälja vidare 91% av aktierna i Tekniskt vatten i Boden AB org nr 559440–4427 till Solör Bioenergi Utility Solution AB, Org.nr. 559227–8567 enligt bifogat aktieöverlåtelseavtal med de erforderliga justeringar som kan följa av förseningar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den fordran kommunen erhåller på Tekniskt vatten i Boden AB, 559440–4427 avseende överlåtelsen av Järnvägsfastigheten ska omvandlas till villkorat aktieägartillskott. Detta sker genom att villkorat aktieägartillskott motsvarande köpeskillingen tillskjuts till Boden Kommunföretag AB som i sin tur transfererar tillskottet till Tekniskt vatten i Boden och slutligen kvittas ovanstående tillskott mot fordran avseende fastighetsöverlåtelsen
5. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att teckna aktieägaravtal med Solör Bioenergi Utility Solution AB, 559227–8567 för att reglera villkoren för det gemensamma ägandet enligt bilagt aktieägaravtal med de erforderliga justeringar som kan följa av förseningar.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan- och exploateringschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar rörande fastighetsöverlåtelsen

Beskrivning av ärendet

Allmänt

I Mars 2023 §34 beslutade kommunfullmäktige att Bodens kommun ska genomföra två upphandlingar av privat aktör som ska finansiera, bygga, drifta/underhålla järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Vidare ska de upphandlade aktörerna aktivt jobba för att utveckla såväl Boden Industrial Park, som Boden i stort.

Under september 2023 fattade fullmäktige §113 beslut om ett ramverk för tilldelning i ovan nämnda upphandlingar. I ärendet framgick bland annat att



Kommunstyrelsen

processen för upphandlingen innehåller bildandet av två bolag, ett järnvägsbolag och ett bolag för leverans av tekniskt vatten. För att säkerställa att Bodens kommun ska ha inflytande på viktig samhällsinfrastruktur, ska kommunen ha ett ägande på 9 %. Därför ska 91% av de två bolagen säljas till respektive vinnande anbudsgivare och i samband med detta ska fullmäktige fastställa villkoren i aktieägaravtalen. Dessa har sin grund i de förutsättningar och utvärderingskriterier som de genomförda upphandlingarna innehållit.

Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2023 §143 fattat beslut om att tilldela kontraktet avseende tekniskt vatten till Solör Bioenergi Utility Solution AB. Och i december 2023 §206 fattade kommunfullmäktige beslut att uppdra Boden kommunföretag att anskaffa ett lagerbolag i syfte att sedan avyttra sagda bolag till anbudsvinnaren. I ärendet fastställdes också en tillfällig bolagsordning som gäller fram till dess att bolaget avyttras. I detta ärende beskrevs även att i ett senare skede skulle fullmäktige godkänna fastighetsöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal och förslag på bolagsordning för när bolaget är aktivt.

I tilldelningsbeslutet framgår det att kommunen kommer att lämna ett initialt villkorat aktieägartillskott till Tekniskt Vatten i Boden AB i syfte att stärka dess eget kapital. Detta kommer att ske genom att den fordran kommunen kommer ha för försäljning av mark, även benämnd "vattenfastigheten", omvandlas till ett villkorat aktieägartillskott. Smärre justeringar av avtalen kan dock tillkomma med anledning av när processen med att koppla uttagsrättigheter till fastigheten.

Bolagsordning

Kommunens andelar i bolaget ska ägas genom Boden Kommunföretag AB, vilket framgår i processbeskrivningen inför upphandlingen. Den bolagsordning som i ett initialt skede godkänts av fullmäktige är att betrakta som interimistiskt och endast kopplat till det vilande lagerbolaget. En ny bolagsordning, i enlighet med vad som ingått i upphandlingen, antas i samband med att de nya delägarna tillträtt bolaget. Förslaget framgår i bilagorna till detta ärende.

Fastigheten

Bodens kommun har bildat en ny fastighet med avsikt att koppla servitut och uttagsrättigheter för till densamma. Fastigheten benämns "vattenfastigheten" och har fastighetsbeteckningen Bodsvedjan 1:28 och är avstyckad från Bodsvedjan 1:14, fastighetens yta uppgår till 626 kvm. Fastigheten är värderad i intervallet 3 000 000 – 4 000 000 kr. För att bolaget ska ha full rådighet över fastigheten och tillhörande servitut ska fastigheten överlåtas till



Kommunstyrelsen

bolaget Tekniskt vatten i Boden AB. Fastighetsöverlåtelsen utgör även ett av flera tillträdesvillkor i aktieöverlåtelseavtalet.

Den fordran som kommunen har på Tekniskt vatten i Boden AB avseende fastighetsöverlåtelsen, ska omvandlas till villkorat aktieägartillskott. Detta sker genom att kommunen ger ett villkorat aktieägartillskott till Boden Kommunföretag AB som i sin tur ger motsvarande villkorade aktieägartillskott till Tekniskt vatten i Boden AB. Slutligen kvitteras tillskottet mot den fordran som kommunen har på Tekniskt vatten i Boden AB.

Utöver fastighetsöverlåtelsen kommer kommunen överlåta sitt uttagstillstånd via ett särskilt avtal till Tekniskt vatten i Boden AB

Aktieöverlåtelseavtalet

Ett förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan den vinnande anbudsgivaren och Boden kommunföretag har tagits fram och varit en del av förfrågningsunderlaget i upphandlingen.

Avtalet reglerar överlåtelsen av aktierna till den vinnande anbudsgivaren och innefattar en bakgrund som beskriver bolaget, köpeskilling för bolaget samt beskriver villkor för köparens tillträde och vilka åtgärder som ska vidtas vid tillträdet.

Köpeskillingen för bolaget är 22 750 kr vilket motsvarar 91% av bolagets aktiekapital.

Avtalet innehåller villkor som ska vara uppfyllda på tillträdesdagen:

- * kommunfullmäktige i Bodens kommun godkänner överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal
- * Bodens kommun erhåller uttagstillstånd och tillståndet har vunnit laga kraft
- * Bolaget senast vid tillträdet ingår avtal med H2 Green Steel, om tillhandahållande av tekniskt vatten, samt
- * Bolaget ingått övriga avtal som Köparen bedömer nödvändiga för att Köparen ska kunna tillträda Aktierna och underteckna Aktieägaravtalet

Av ovanstående villkor uppfylls vid beslut i detta ärende det första av villkoren. Kommunen har även erhållit sitt uttagstillstånd i och med mark och miljödomstolens beslut med mål nr. M 3406-22, som vunnit lagakraft.

Aktieägaravtal

Ett förslag till aktieägaravtal som reglerar det gemensamma ägandet av Tekniskt vatten i Boden AB mellan Boden Kommunföretag AB och den vinnande anbudsgivaren har tagits fram och varit del av



Kommunstyrelsen

förfrågningsunderlaget i upphandlingen. Aktieägaravtalet innefattar de åtaganden som ägarna har i bolaget, storleken på villkorade aktieägartillskott samt hur styrelseposter ska fördelas och krav på enighet vid beslutsfattande i viktiga frågor.

I det av anbudsvinnaren Solör Bioenergi Utility Solution AB inkomna anbudet uppgår aktieägartillskottet från kommunen till 0 kr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 13

Tjänsteskrivelse 2024-02-01

Förslag Bolagsordning

Fastighetsöverlåtelseavtal

Fastighetskarta ”vattenfastigheten”

Fastighetsvärdering

Aktieöverlåtelseavtal

Aktieägaravtal

För kännedom

Bodens Kommunföretag AB

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen (avdelningen Fysisk planering)

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Ekonomiavdelningen)

Plan- och exploateringschefen och Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

§ 14 Verksamhetsberättelse 2023, Kommunstyrelsen

KS-2024-00001

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för 2023.
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det arbete som har genomförts till följd av revisionsrapporten om efterlevnad av offentlighetsprincipen och det uppdrag som kommunledningsförvaltningen fått.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2023 som innehåller en uppföljning av uppdrag och framgångsfaktorer, samt redogörelse över väsentliga händelser inom respektive utvecklingsområde. Utöver det finns en ekonomisk analys avseende drift och investeringar, samt en framtidsbedömning. I verksamhetsberättelsen ingår också bland annat uppföljningar av styrelsens internkontrollplan och kvalitetsgarantier, samt nyckeltal för att följa den löpande verksamheten inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Framgångsfaktorer och uppdrag

Uppföljningen av framgångsfaktorerna visar att 25 av 32 bedöms bidra till stor del till måluppfyllelse på kommunövergripande nivå, vilket innebär att det skett viss progression sedan delårsuppföljningen per augusti. Arbetet med att ta fram målvärden för året och för mandatperioden har fortsatt. Analys av respektive framgångsfaktor med bedömning av bidrag till måluppfyllelse finns att läsa i verksamhetsberättelsen.

Av de tre uppdragen har två hittills genomförts och avrapporterats. Det återstående uppdraget har förlängts och är pågående.

Ekonomi

I driftredovisningen redovisas ett överskott jämfört med budget med totalt 10,8 mkr. Genomförda investeringar under året är i nivå med föregående år, 48,7 mkr, men fjolårets tillskott till investeringsramen till följd av samhällsomställningen medför att budgetavvikelsen är 23,1 mkr sämre under 2023. Större avvikelser inom drift- och investeringsredovisningen framgår i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av internkontrollplan

I internkontrollplanen för 2023 finns kontrollmoment inom de obligatoriska kontrollområdena Hantering av statsbidrag samt Välfärdsbrott. Med utgångspunkt från den riskbedömning som gjordes under arbetet med



Kommunstyrelsen

internkontrollplanen finns även kontrollmoment inom områdena Budget och planering, Finans, Redovisning samt Inköp och upphandling.

Samtliga kontroller som enligt planen ska vara genomförda under 2023 är utförda. Resultatet visar att det till exempel finns vissa behov av åtgärder vad gäller hanteringen av statsbidrag, där en rutin för dokumentation är skapad i syfte att tydliggöra redovisningens innehåll och öka spårbarheten. Inom redovisningsområdet har ett antal avvikelser hittats vad gäller redovisning av representation. Bokföringen är rättad och berörda parter är informerade om korrekt hantering. Inom upphandlingsområdet har stickprovskontroller visat att ett antal köp skett av leverantörer som inte är upphandlade. Arbete pågår inom inköpsprojektet för att förbättra verksamheternas följsamhet till tecknade avtal samt inköp av upphandlade varor. Övriga avvikelser och åtgärder framgår av verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av uppdrag i samband med revisionsrapporten om efterlevnad av offentlighetsprincipen

Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av det uppdrag som gavs i samband med revisionsrapporten om efterlevnad av offentlighetsprincipen och det arbete som genomförts till följd av detta

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05 § 15

Tjänsteskrivelse 2024-01-31

Verksamhetsberättelse 2023, Kommunstyrelsen

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Ekonomiavdelningen)



Kommunstyrelsen

§ 15 Anmälda delegationsbeslut 2024-02-19
74506

Kommunstyrelsens beslut

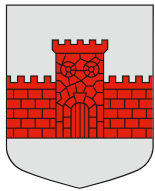
Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda delegationsbeslut 2024-02-19

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunstyrelsen

§ 16 Anmälda ärenden 2024-02-19

74596

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda ärenden 2024-02-19

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunstyrelsen

§ 17 Delgivning av allmänna ärenden i sin helhet

KS-2024-00018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälda ärenden i sinhelhet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelande från Sveriges Kommuners och Regioners styrelse –
Överenskommelse om Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst
2024.

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)

Undertecknat av följande personer

Claes Joachim Nordmark

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-02-19 17:42:09
Transaktionsidentitet:	96C8652C39E466F348B54A5B29857942620CC77AE6

LARS-ÅKE VIKSTRÖM

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-02-20 17:47:54
Transaktionsidentitet:	293066D89071DB3F1696BDAE9108E4AF114DDA7E1E

Ingelina Edström

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-02-21 09:12:28
Transaktionsidentitet:	C75A574256402AF989672ECAAF2D75354CF91E370C

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se